

0002982-02.2017.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 11412/2017 - 1º Distrito

Policial de Campinas, 653/2017 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mariana Caroline Domingues Bueno

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002982-02.2017.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002982-02.2017.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 11412/2017 - 1º Distrito

Policial de Campinas, 653/2017 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mariana Caroline Domingues Bueno

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

MARIANA CAROLINE DOMINGUES BUENO, qualificada nos autos (fl.20), está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 29/49.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 25 de junho de 2018, determinando-se a citação (fls. 217/218).

Regularmente citado (fl. 231), o acusado, através da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fl. 216), pleiteando o debate do mérito ao final da instrução.

Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e a ré interrogada.

Decido.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente, com a desclassificação do delito previsto no artigo 33º caput, para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

A ré negou a prática do delito, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Afirmou que é usuária de drogas e que os entorpecentes encontrados com sigio eram para uso próprio. Desde os 11 (onze) anos vem passando por tratamentos para conter a dependência química. Além do mais, a quantidade de substâncias apreendidas é compatível com a finalidade de uso pessoal, 5 (cinco) porções de crack e 5 (cinco) porções de maconha. Por fim, a quantia em dinheiro não prova a prática delituosa. A versão apresentada por Mariana, se demonstrou coerente.

Ouvido em juízo, o policial militar João Batista, afirmou que na data dos fatos estava em patrulhamento, rondando por um local conhecido pela prática reiterada de tráfico de drogas; momento em que se deparou com 3 indivíduos, sendo que um deles era a pessoa de Mariana, que por sua vez, passava “algo” para o segundo indivíduo. Resolveram então, abordar os mesmos, e localizaram 1 “pedra” de crack e uma pequena quantia em dinheiro. Acrescentou que Mariana confessou a prática do tráfico, tirando outras drogas de suas vestes e afirmando ser dependente química. Por fim, disse não ter encontrado nada de ilícito na posse dos demais ali presentes; fato esse que causa estranheza, pois o PM João Batista havia afirmado que visualizou a ré entregando algo ao rapaz também abordado (Daniel), porém durante revista, como já relatado acima, nada ilegítimo foi encontrado.

Expostos tais fatos, a prova de que haveria tráfico se sustenta na confissão informal, que teria sido ouvida por apenas um dos policiais. Não existem outras provas nesse sentido, nem a confirmação da confissão informal para o segundo policial. A quantidade de pedras, por outro lado, também não é indicativo seguro nesse caso, haja visto que um usuário de crack pode consumir em torno de 15 pedras por dia (de acordo com informação disponível em

“https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Consultas/Consulta_01_2019/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf”.

Em sentido diverso, o policial Sandro, apenas fez uma breve recordação do ocorrido na data descrita na denúncia. Não confirmando, portanto, o relato de seu parceiro. Disse que estavam em diligências, em local conhecido como ponto de tráfico, observou a acusada, achando seu comportamento duvidoso, quando resolveram abordá-la.

Quanto à ré, em juízo, negou a prática do delito, mas confessou ser usuária de drogas. Alegou que trabalhava como “garota de programa” e que a quantia encontrada em sua posse era oriunda da prostituição.

Necessário ressaltar, no mais, que o laudo pericial elaborado no incidente no apenso confirmou a dependência química.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e CONDENO a ré MARIANA CAROLINE DOMINGUES BUENO pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Condeno-a, também, ao pagamento das custas processuais. Por se tratar de ré com reincidência específica (certidão de fls. 165/166, 169/172 e 299/307.), CONDENO a mesma à pena prevista no inciso II do artigo 28 da Lei 11.343/06, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 meses, em instituição a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Custa de 100 UFESPS.

Campinas, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA